

دور القاضي البحريني في حماية مبدأ المشروعية

دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة

الدكتور/ رمزي هيلات

أستاذ القانون الإداري المشارك
جامعة العلوم التطبيقية - مملكة البحرين

المقدمة:

تقوم السلطة الإدارية بالعديد من المهام والصلاحيات، والتي إزدادت وتتنوعت بعد أن تخلت الدولة عن موقفها الحيادي إزاء نشاطات الأفراد (الدولة الحارسة) والذي كان يقتصر على حفظ الأمن والدفاع الخارجي والقضاء بين الأفراد إلى الدور التدخلي (الدولة التدخلية) في ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية كافة، ويتمثل هذا الدور في العمل بشكل رئيسي على تنفيذ القوانين وإشباع حاجات الأفراد ورعاية مصالحهم وتحقيق رفاهيتهم والمحافظة على النظام العام بعناصره المعروفة، الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب والأخلاق العامة.

ومن أجل تمكين السلطة الإدارية من القيام بهذا الدور والوصول به إلى غايته المطلوبة وهو تحقيق النفع العام، أعترف لها المشرع بالكثير من الإمتيازات، ووضعها في مركز يسمو على مراكز الأفراد، والذي يقصده من ورائه المصلحة العامة بالدرجة الأولى، حيث تجلت هذه الإمتيازات في إمكانية الإدارة إصدارها للعديد من القرارات الإدارية المنفردة والملزمة، والعمل على تنفيذها ولو أدى إلى إستخدام القوة المادية دون اللجوء إلى القضاء، مما جعلها في إحتكاك يومي ومباشر مع الأفراد الأمر الذي زاد من إحتماالية تعديها على حقوق الأفراد وحررياتهم العامة، من هنا كان لابد من تقرير ضمانات كافية لحماية الأفراد في مواجهة الإدارة ذات الإمتيازات الخطيرة، وتتجلى أولها في خضوع الإدارة للقانون كالأفراد أو ما يسمى بمبدأ المشروعية الذي أصبح سائدا في الدول الديمقراطية.

وبقصد بمبدأ المشروعية سيادة حكم القانون في الدولة، ويؤخذ بالقانون هنا بمعناه العام والشامل لكافة القواعد القانونية المكتوبة (الدستورية والعادية واللوائح الإدارية) وغير المكتوبة (العرفية والمبادئ القانونية العامة) مع مراعاة مبدأ التدرج في قوتها وقيمتها القانونية.

ولضمان إحترام هذا المبدأ وعدم الخروج عليه، ولتطبيقه على أرض الواقع، تقرر الرقابة على أعمال الإدارة، وأخذت صورا متعددة، فهناك الرقابة السياسية التي يتولاها نواب الأمة والأحزاب السياسية والرأي العام ووسائل الإعلام، وكذلك الرقابة الإدارية التي تمارسها الإدارة على نفسها بشكل تلقائي أو بناءً على تظلم، وأخيرا الرقابة القضائية التي تتولاها المحاكم المتعددة في الدولة.

وعلى الرغم من تنوع وتعدد الرقابة، تبقى الرقابة القضائية هي الأجدى والأكثر فعالية لما

يتمتع به القضاء من الحياد والاستقلالية والموضوعية،^(١) وذلك لصعوبة تحقيق العدالة إذا ما كان الخصم والحكم ينتميان إلى جهة واحدة.

ومملكة البحرين كغيرها من الدول الديمقراطية، تأخذ بكافة أنواع الرقابة على أعمال السلطة الإدارية، السياسية والإدارية والقضائية، مع إعطائها الأولوية بشكل أساسي للرقابة القضائية. ومما يؤكد ذلك المبادئ الدستورية الهامة التي نص عليها ميثاق العمل الوطني والتي أعتبرت من أهم الدعائم الرئيسة لإحترام مبدأ المشروعية، وهي أن الشعب مصدر السلطات جميعاً، ومبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ سيادة القانون، وإستقلال القضاء، وحق الشعب في المشاركة في الشؤون العامة، وكذلك مانص عليه الدستور البحريني في المادة (٢٠) فقرة (و) من أن حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون.

وتنقسم دول العالم بشأن تنظيم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة الى نظامين رئيسين هما : نظام القضاء الواحد (النظام الأنجلو سكسوني) ونظام القضاء المزدوج (النظام اللاتيني)^(٢).

وقد تبنى المشرع البحريني نظام القضاء الواحد، حيث يختص القضاء العادي بالنظر في كافة المنازعات القضائية سواء كانت مدنية او تجارية او جزائية او ادارية.

ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ما جاء في المادة (١١) من المرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧١ بشأن تنظيم القضاء في مملكة البحرين (ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة، ولها أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة، عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك).

وبالنظر الى هذا النص يتبين لنا أنه اعتبر المنازعات التي تكون الحكومة طرفاً فيها منازعات مدنية، ويبدو أن النظام القانوني البحريني في تلك الفترة لم يكن يعرف هذا النوع من المنازعات، وكانت جميعها يتم النظر فيها من قبل القضاء وتطبق عليها قواعد القانون الخاص^(٣). ولكن من جهة أخرى يمكن القول أن المشرع البحريني لم يضع قيوداً على ولاية القضاء في المنازعات الادارية الا ما يتعلق بأعمال السيادة.

كما جاءت احكام المحاكم البحرينية مؤكدة على ذلك^(٤) وتأكدت ولاية القضاء العادي للنظر في المنازعات الادارية بصدر المرسوم بقانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٢ حيث نصت المادة (٦) منه على (أن المحاكم المدنية تختص بالفصل في جميع المسائل التي ترفع اليها طبقاً للقانون في المواد المدنية والتجارية والادارية،).

١. فيما يتعلق بخصائص الرقابة القضائية وأفضليتها على الأنواع الأخرى أنظر د. محمد رفعت عبدالوهاب، القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠٠٧، ص ٩٠ وما بعدها.

٢. لمعرفة التفاصيل حول هذين النظامين، انظر، د. علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الاداري ، الجزء الاول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٨، د. فاروق احمد خماس، القضاء الاداري وتطبيقاته في مملكة البحرين، جامعة البحرين، الطبعة الأولى، ٢٠٠٧، ص ٩٠ وما بعدها، د. سالم بن راشد العلوي، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٩. د. محمد عبدالكريم ابو العثم، القضاء الاداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١١، ص وما بعدها.

٣. د. محمد عبدالله حمد الدليمي، القضاء الإداري في مملكة البحرين، منشورات جامعة العلوم التطبيقية، الطبعة الاولى، ٢٠٠٨، ص ١٦٦.

٤. انظر، حكم محكمة التمييز البحرينية رقم (١٨) لسنة ١٩٩٣، جلسة ١٩٩٣/٥/٢ المختار من الاحكام الصادرة في قضايا جهات الإدارة، دائرة الشؤون القانونية، سنة ٢٠٠٠، قاعدة (٨٢) ص ١٣١. وكذلك حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية، رقم ٦٤٢ لسنة ١٩٩٤، جلسة ١٩٨٥/٤/٣٠، المختار، المرجع السابق، قاعدة رقم (٥٣) ص ٨٤.

وكذلك المادة ٧ من المرسوم والتي نصت على أنه (فيما عدا أعمال السيادة، تختص المحكمة الكبرى المدنية بدائره ادارية بالفصل في المنازعات الادارية التى تنشأ بين الأفراد وبين الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة عدا الحالات التى ينص فيها القانون على خلاف ذلك). اذن واستناداً الى النصوص القانونية السابقة يمكن القول وبما لا يدع مجالاً للشك أن النظام القضائي البحريني هو من أنظمة القضاء الواحد، ألا أنه وعلى الرغم من ذلك فالقاضي البحريني عندما ينظر في المنازعة الإدارية واعترافاً منه بخصوصيتها وتميزها عن المنازعة المدنية، يطبق عليها قواعد القانون العام، ويستحضر في فكره بعض المبادئ والنظريات التى يأخذ بها القاضي الإداري في الدول ذات النظام القضائي المزدوج، مما جعل البعض يصف طبيعة النظام القضائي البحريني بأنه يقوم على وحدة القضاء وازدواجية القانون^(١) وعلى هذا الاساس ولمعرفة دور القاضي البحريني في حماية مبدأ المشروعية سيتم تقسيم هذه الدراسة الى أربعة مباحث رئيسية، ندرس في المبحث الأول دور القاضي البحريني في حماية مبدأ المشروعية قبل انشاء الدائرة الادارية، وندرس في المبحث الثاني، دور القاضي البحريني في حماية مبدأ المشروعية بعد انشاء الدائرة الادارية، وندرس في المبحث الثالث مدى تطبيق القضاء البحريني للمبادئ التي أخذ بها القضاء الاداري في رقابته على السلطة التقديرية للإدارة على أن نخصص المبحث الرابع لدراسة حدود سلطة القاضي البحريني في المنازعات الإدارية، وأخيراً خاتمة البحث نبين فيها النتائج التى خلصت اليها هذه الدراسة والتوصيات التى يعتقدها الباحث أنها تعمل على تقوية دور القاضي البحريني في حماية مبدأ المشروعية.

المبحث الأول

دور القاضي البحريني في ترسيخ مبدأ المشروعية قبل إنشاء الدائرة الإدارية

تقررت ولاية القضاء البحريني بالنظر في المنازعات الإدارية بصدر المرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧١ حيث نصت المادة ١١ منه على أن " ليس للمحاكم أن تتطرق في أعمال السيادة، ولها أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التى تقع بين الأفراد والحكومة عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك".

وبناءً على هذا النص أخذ القضاء البحريني يمارس رقابته على كافة المنازعات الإدارية باستثناء أعمال السيادة. وقد أضح لنا هذا الأمر من خلال الأحكام القضائية الصادرة عنه، فمن حيث التأكيد على مبدأ المشروعية وحق كل مواطن في اللجوء إلى القضاء قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية بمايلي " ... وحيث أنه لما كان لكل حق دعوى تحميه وهي وسيلة صاحب الحق لمقاضاة من يتعدى على حقه ولا بد للدعوى من قاضي يختص بالفصل فيها وقد كفل الدستور للمواطنين حق التقاضي بإعتباره من الحقوق العامة يمارسونه وفقاً للقانون - ولم ينشئ المشرع البحريني قضاءً مستقلاً يختص بنظر المنازعات التى أصطلح الفقه القانوني الحديث على تسميتها بالمنازعات الإدارية ومنها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية التى تصدرها الجهات الإدارية وتؤثر في حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية.

و ولاية المحاكم المدنية على تلك المنازعات ثابتة بمفهوم المخالفة لنص المادة ١١ من قانون تنظيم القضاء على أنه ليس لهذه المحاكم أن تتطرق في أعمال السيادة وهي نوع من القرارات الإدارية تحيط بها إعتبارات خاصة إستثنائها المشرع لهذه الإعتبارات الخاصة دون غيرها من القرارات الإدارية التى لم يضع قيوداً على ولاية المحاكم بشأنها، ومقتضى ذلك هو إختصاص

١. د. محمد عبدالرحمن الدليمي، المرجع السابق، ص ٩٠.

المحاكم بنظر سائر المنازعات المتعلقة بها سواء اقامت طلب إلغائها إذا افتقدت شروط صحتها أن بطلب تعويض الأضرار الناشئة عنها، ولا يسوغ القول بعد ذلك بأن إختصاص المحاكم قاصر فقط على قضاء التعويض دون قضاء الإلغاء طالما أنه لا يوجد نص تشريعي بهذا الخصوص وبناءً على ذلك لا يكون هناك شك في إختصاص محاكم البحرين المدنية بإلغاء القرارات غير الصحيحة " (١)

فهذا الحكم يؤكد سلطة القاضي في مراقبة أعمال الجهات الإدارية للتأكد من مدى مشروعيتها وإصداره الحكم النهائي والقابل للنفاذ يمثل ضماناً أكيدة لإقرار مبدأ المشروعية وحماية حقوق الأفراد وحررياتهم العامة.

وفيما يتعلق بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري ومدى توافر شروطه من حيث الجدية، بمعنى أن يرى القاضي من خلال المستندات والأوراق أن هناك أسباب ترجح مخالفة المشروعية وتوحي للوهلة الأولى بإلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه، إضافة إلى شرط الإستعجال، ومعناه أن تنفيذ القرار الإداري سيترتب عليه نتائج لا يمكن تداركها فيما لو تم إلغاء القرار، فقد قضت المحكمة المدنية الكبرى " وحيث أنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار مثار النزاع فإنه لما كان المقرر أن القضاء المستعجل يختص بوقف القرارات الإدارية ظاهرة البطلان، وله في سبيل ذلك أن يتناول موضوع الحق ببحث عرضي يتحسس به ما يحتمل لأول نظرة أن يكون هو وجه الصواب في الطلب المعروض عليه ويبقى الموضوع محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوي الشأن لدى محكمة الموضوع..... وإذا كان القرار سالف الذكر قد جاء تطبيقاً لنص هذه المادة مشتملاً على الأسباب التي دعت لإصداره فإنه ومن ثم يكون قد أستوفى الشكل الصحيح للقرار الإداري ولا يسهف ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها المحكمة إلى القول ببطلانه بل إن الأمر يحتاج إلى تحقيق موضوعي يضيق عنه إختصاص القضاء المستعجل وتعين تركه للقضاء الموضوعي... " (٢)

كما أخذ القضاء البحريني بالتعريف القضائي الإداري المصري للقرار الإداري وكذلك بأوجه الإلغاء جميعها وفي ذلك قضت المحكمة الكبرى المدنية " حيث أنه لما كان المقرر قانوناً أن القرار الإداري هو عمل قانوني يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة وكان يشترط لصحة القرار الإداري توافر خمسة شروط إذا تخلف إحداها بطل القرار وهذه الشروط:

١- الشكل أي شكل القرار وهو كأصل عام لا يوجد شكل معين للقرار الإداري فقد يصدر بمجرد السكوت كالإمتناع عن إجابة طلب إعطاء ترخيص.

٢- الإختصاص فالقرار الإداري لا يكون صحيحاً إلا إذا صدر من مختص بإصداره فلكل وزارة أو مصلحة أو هيئة إختصاص معين وارد في قانون أو لائحة بل إن من اللوائح مايوزع الإختصاص بين الموظفين في جهات معينة فيجعل الإختصاص بإصدار قرار معين للوزير دون وكيل الوزارة وقد يجعله لجهتين مجتمعيتين أو لأكثر من جهة ومن ثم ينبغي أن يصدر القرار الإداري ممن جعله القانون مختصاً بإصداره فإذا صدر من غيره كان باطلاً.

٣- مشروعية المحل، والمحل في القرار الإداري هو الأثر القانوني الذي يهدف مصدره إلى

١. حكم محكمة الإستئناف العليا المدنية رقم ٦٤٢ لسنة ١٩٨٤ تاريخ ١٩٨٥/٤/٣٠، قاعدة (٥٦) المختار من الأحكام الصادرة في قضايا جهات الإدارة، الإصدار الأول، الطبعة الأولى، سنة ٢٠٠٠م، ص ٨٧.
٢. حكم المحكمة المدنية الكبرى، رقم ١٥٥٠ لسنة ١٩٩٨، تاريخ ١٩٩٨/١١/٤ قاعدة رقم (٣٤)، المختار، المرجع السابق، ص ٥٨.

إحداثه وإذا تخلف المحل في القرار الإداري فإن ذلك يعد إهداراً لركن من أركانه ويترتب على ذلك إنعدامه فإن وجد المحل فإنه يتعين أن يكون مشروعاً وهو لا يعد كذلك إذا خالف قانوناً بمعناه الأعم فلا يجوز أن يخالف نصاً تشريعياً أو لائحة أو حكماً قضائياً.

٤- السبب إذ أنه يتعين أن يستند القرار الإداري إلى سبب صحيح ومشروع يتفق وأحكام القانون ذلك أن الجهة الإدارية وهي تصدر قراراً إدارياً فإنما تبتغي به المصلحة العامة ولا يكون ذلك إلا بالالتزام بحدود القانون واللوائح.

٥- الغاية فالسلطة الإدارية تستهدف عند إصدار القرار الإداري غاية محددة سواء أكانت ظاهرة في القرار الإداري أو مفهومه من الظروف الملايسه لإصداره وينبغي أن تكون الغاية مشروعة لا يقصد بها مضار من يتناوله القرار لأن الغرض من القرارات الإدارية أن تصدر لتحقيق مصلحة عامة وليس مصلحة شخصية فإذا حاد القرار الإداري عن هذا الهدف فقد شرطاً من شروط صحته وهو ما يعبر عنه بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها " (١)

ونجد هنا في هذا الحكم أن القضاء البحريني قد رتب إنعدام القرار عند تخلف ركن المحل فقط ولم يرتب ذلك عند تخلف بقية الأركان حيث أنه من المتبع أمام القضاء الإداري أنه عند تخلف أي ركن من أركان القرار الإداري فإنه يترتب على ذلك إنعدام القرار أما إذا أصابه أحد العيوب فإنه يؤدي به إلى البطلان، وهناك اختلاف كبير بين إنعدام القرار الإداري وبطلانه (٢) من حيث النتائج والآثار.

كما نجد الخلط الواضح لدى القضاء البحريني بين سبب القرار وغايته، فسبب القرار هو وجود حالة من الواقع أو القانون تسبق صدور القرار تدفع رجل الإدارة إلى إتخاذ القرار بشأن تلك الحالة، أما غاية القرار فهي الهدف الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه من إصدار القرار، فسبب صدور قرار تأديبي بحق الموظف هو المخالفة الوظيفية، أما الهدف منه فهو مصلحة المرفق العام.

أما فيما يتعلق بشرط المصلحة لقبول دعوى الإلغاء، فقد قضت المحكمة الكبرى المدنية " وحيث أن المصلحة هي مناط الدعوى فيشترط فيمن يتدخل في دعوى الإلغاء أن يكون له مصلحة شخصية ومباشرة ولو كانت مصلحة معنوية شريطة أن تكون قائمة بقررها القانون ... " (٣)

وأما فيما يتعلق بسلطة القضاء البحريني في مراقبة ملاءمة القرار الإداري فقد قضت المحكمة الكبرى المدنية " وحيث أن القضاء لا يستطيع أن يبسط رقابته على الجانب التقديري للإدارة ما لم تستعمل تلك السلطة لتحقيق غرض غير مشروع أو لم يجعله المشرع في نطاق إختصاصها مما تكون قد تجاوزت ماترك لها من تقدير وبالتالي فإن القضاء لا يتصدى للقرار الإداري بالإلغاء ما لم يختل ركن من أركانه الخمسة المتمثلة في السبب والشكل والإختصاص والمحل والغاية ... " (٤)

١. حكم المحكمة المدنية الكبرى رقم ١٩٥٠ لسنة ١٩٩٩ تاريخ ١٩٩٩/٥/٢٩، قاعدة رقم (٣٥) المختار، المرجع السابق، ص ٦٠.

٢. لتفاصيل ذلك، أنظر د. رمزي الشاعر، تدرج البطلان في القرارات الإدارية، دراسة مقارنة- ط ٢، جامعة عين شمس، ١٩٨٨.

٣. حكم المحكمة الكبرى المدنية رقم ١٦٨٠ لسنة ١٩٧٨ تاريخ ١٩٨٠/١/١٣، قاعدة رقم (٥) المختار، المرجع السابق، ص ١٦.

٤. حكم المحكمة الكبرى المدنية رقم ٣٤٤٨ لسنة ١٩٩٩ تاريخ ١٩٩٩/٧/١٠، قاعدة رقم (٣٧) المختار، المرجع السابق، ص ٦٥.

المبحث الثاني

دور القاضي البحري في حماية مبدأ المشروعية بعد

انشاء الدائرة الادارية

يصدر المرسوم بقانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بتنظيم السلطة القضائية في مملكة البحرين، تم إلغاء المرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧١، حيث شكل هذا المرسوم تأكيداً واصراراً للمشرع البحريني على تبنيه نظام القضاء الواحد وذلك استناداً الى المادتين السادسة والسابعة منه. السابق ذكرهما، وعلى أثر ذلك تم انشاء الدائرة الادارية في كنف المحكمة الكبرى المدنية للنظر في كافة المنازعات الادارية وذلك بموجب القرار رقم ٣ لسنة ٢٠٠٣ والذي حدد اختصاصها بموجب الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار بالآتي :

النظر بالدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الادارية والتعويض عنها.

- الدعاوى المتعلقة بالعقود الادارية.

- دعاوى الجوازات الناشئة عن قوانين الجنسية و الجوازات والهجرة.

ويشير بعض الفقه هنا الى أن هذه الاختصاصات قد جاءت على سبيل المثال وليس الحصر، فالتحديد جاء بقرار وهو بدون شك أدنى مرتبة من القانون، فالمادة السابقة من القانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٢ والسابق ذكرها لم تحدد ولاية القضاء باختصاصات محددة، وإنما جاء شاملاً بجميع أنواع المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والحكومة ولم يستثن منها سوى أعمال السيادة^(١).

ومن الملاحظ كذلك على هذا القرار النقص الواضح في قواعد المنازعة الادارية من حيث اوجه الطعن بالقرارات الادارية والمدة التي يجب أن ترفع خلالها دعوى الالغاء واجراءات رفعها وآثار حكم الالغاء وغيرها من القواعد، كما أن تنظيم اختصاصات الدائرة الادارية بموجب قرار اداري امر يتنافى مع الاسس التي تقوم عليها الرقابة القضائية فالقرار الاداري يجعل بيد السلطة الادارية التي تستطيع بمشيئة ارادتها أن تضيق الرقابة القضائية الى أضيق نطاق خصوصاً في ظل سكوت الدستور البحريني عن تنظيم الرقابة القضائية على أعمال الادارة، وكذلك في ظل عدم وضع قانون السلطة القضائية ضوابط اساسية لتلك الرقابة^(٢).

وعلى الرغم من انشاء الدائرة الادارية بموجب القرار السابق ذكره للنظر في المنازعات الادارية، يبقى النظام القضائي البحريني من أنظمة القضاء الواحد وذلك لعدم وجود محاكم ادارية مستقلة للنظر في المنازعات الادارية، فالدائرة الادارية تم تشكيلها ضمن المحكمة الكبرى المدنية، وقضاتها هم انفسهم الذين ينظرون في النزاع الاداري، حيث لا يوجد القاضي الاداري المختص والملم في طبيعة وخصوصية المنازعة الادارية كما أن احكام هذه الدائرة تستأنف امام محكمة الاستئناف العليا المدنية، وتميز امام محكمة التمييز، الا أنه يمكن القول في هذا الخصوص، أن انشاء هذه الدائرة لهو اعتراف اكيد من قبل المشرع البحريني بخصوصية المنازعة الادارية واختلافها عن المنازعة المدنية بأن تطبق عليها قواعد ونظريات القانون

١. د. فاروق احمد خماس، بحث بعنوان " ولاية القضاء البحريني للمنازعات الادارية، مجلة الحقوق، المجلد السابع، جامعة البحرين، ص ١٤.

٢. د. سعيد الشنوي، بحث بعنوان " ولاية المحاكم المختصة بإلغاء القرارات الادارية في دول مجلس التعاون الخليجي"، "الاطار الدستوري والتنظيم التشريعي" مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، العدد ١٣٧، السنة ٣٦، ص ٣٦٥.

الاداري التي قال بها القضاء الاداري. وهذا ما سوف نلاحظه من خلال الاحكام القضائية التي صدرت عن هذه الدائرة بمناسبة نظرها للمنازعات الادارية وللتدليل على ذلك نستعرض بعض القضايا التي شهدها القضاء البحريني على النحو التالي :

- فمن حيث تعريف القرار الإداري، قضت المحكمة الكبرى المدنية - الدائرة الإدارية - " بأنه عمل قانوني يصدر بإرادة منفردة للجهة الإدارية، يتعين لصحته أن يكون صادراً من مختص بإصداره وأن يستند إلى سبب صحيح مشروع يتفق وأحكام القانون ذلك أن الجهة الإدارية وهي تصدر قراراً إدارياً فإنما تبغي المصلحة العامة، ولا يكون ذلك إلا بالالتزام حدود القانون واللوائح "(١).

- وفيما يتعلق بشرط توافر ركن الاختصاص في القرار الإداري قضت المحكمة الكبرى المدنية " بأنه لما كان البين من مطالعة نصوص لائحة الموظفين الإداريين بجامعة البحرين أنها قد ناطت بالسيد رئيس الجامعة إصدار قرار الإستغناء عن الخدمة بناءً على قرار المجلس التأديبي حسبما جاء بنص المادتين ٤٧، ٤٨ من اللائحة، وإذا كان ذلك وكان البين من مطالعة القرار المطعون عليه انه لم يصدر من رئيس الجامعة كما تقضي بذلك نصوص لائحة الموظفين، وإنما صدر عن غيره، ومن ثم فإن القرار يكون قد صدر من غير مختص بإصداره مما يجعله باطلاً، وتنتهي المحكمة تبعاً لذلك القضاء بإلغائه "(٢).

- وفي شأن رقابة المحكمة لعنصر السبب قضت المحكمة الكبرى المدنية - " أنه لما كان من المقرر أن الإدارة وفي جميع الأحوال خاضعة لرقابة القضاء الإداري حال تطبيقها للقواعد القانونية للتحقق من الوجود المادي للوقائع، وللتأكد من أن هذه الوقائع كافية لتبرير إصدار القرار، إذ تنصب رقابة القضاء على الإدارة في هذه الحالة على التحقق من انها قد استندت في إصدار قرارها إلى وقائع موجودة من الناحية المادية وصحيحة سواء أكانت الإدارة حسنة النية أي اعتقدت بقيام الوقائع التي تدعيها، أم كانت تعلم بعدم توفرها، كما أنه يتعين أن يكون الجزاء الواقع من جهة الإدارة متناسب مع الجرم الذي وقع من الموظف كشرط لمشروعية قرار الجزاء، كما وأن القرار الإداري يشترط لصحة سببه أن يكون السبب قائماً وموجوداً فعلاً لا يشوبه غموض أو شك "(٣).

- وعن وجوب توافر شرط المصلحة في دعوى الإلغاء والوقت اللازم لتوافرها قضت المحكمة الكبرى المدنية - بدائرتها الإدارية " وكان من المستقر عليه أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مراقبة القرار الإداري ومدى مشروعيته حال وجوده - ولما كان الثابت أن المدعى عليها قامت بسحب القرار الطعين إستجابة لطلبات المدعي وبالتالي صار القرار لاوجود له واضحت الدعوى على غير ذي موضوع مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها ولا ينال من ذلك ما أثارته المدعى عليها من إنتفاء

١. حكم المحكمة الكبرى المدنية - الدائرة الإدارية، الدعوى رقم ٨٤٤٣ لسنة ٢٠٠٦، تاريخ ٢٨/٣/٢٠٠٦، أشار إليه د. بدر محمد عادل محمد، الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في مملكة البحرين، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٠، ص ٣٠٨

٢. حكم المحكمة الكبرى المدنية - الدائرة الإدارية - الصادر بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٠٥ في الدعوى رقم ٢/٢٠٠٤/٤٩١٠، أشار إليه، د. إبراهيم عبدالعزيز شيخا، الوجيز في مبادئ وأحكام القانون الإداري وفقاً لأراء الفقه وأحكام القضاء البحريني - الكتاب الثاني، المرجع السابق ص ٣٣

٣. حكم المحكمة الكبرى المدنية - الدائرة الإدارية - الدعوى رقم ٧٢٧٥ لسنة ٢٠٠٤ تاريخ ٢٨/٣/٢٠٠٥، أشار إليه د. بدر محمد عادل، المرجع السابق، ص ٤٤٥

مصلحة المدعي سيما وأن مصلحته كانت قائمة ومتوفرة وقت إقامتها وذلك ما أشرطه القانون لإقامة الدعوى^(١)

- وأما عن إشتراط القضاء الإداري البحريني التظلم من القرار قبل اللجوء إلى القضاء، قضت المحكمة الكبرى المدنية - الدائرة الإدارية - " ومن ثم فإنه وبناءً على ماجاء بنص هذه المادة، فإنه يتعين على المدعي أن يلجأ أولاً وقبل اللجوء إلى هذه المحكمة للجنة التظلمات، أما وأنه لم يفعل ذلك ولجأ مباشرة إلى هذه المحكمة بالمخالفة لنصوص القانون ومن ثم فإن دعواه تكون غير مقبولة"^(٢)

- وفي شأن التكييف القانوني للوقائع المكونة لسبب القرار، قضت المحكمة الكبرى المدنية - الدائرة الإدارية - " إن المستقر عليه أنه إذا تعددت المخالفات المنسوبة للموظف والصادر إستناداً إليها قرار مجازاته، فإن تخلف بعض هذه المخالفات لايؤثر على صحة القرار التأديبي الصادر بمجازاته، مادام أن الباقي من المخالفات الثابتة في حقه تكفي لحمل قرار الجزاء محمل الصحة.... وبغض النظر عن مدى ثبوت المخالفات الأخرى المنسوبة إليها والمستند إليها ذلك القرار لكون ماثبت في حقها من مخالفات على نحو ماسلف بيانه كافية لحمل القرار على سببه الصحيح"^(٣)

- وفي مجال التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، قضت المحكمة الكبرى المدنية - الدائرة الإدارية - " إن إلغاء القرار الصادر بمجازاة المدعي بالتوقف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام وماترتب على ذلك من آثار وقيام جهة الإدارة بتنفيذ ذلك على النحو سالف البيان فيه جبر لأية أضرار مادية أو أدبية تكون قد لحقت بالمدعي من جزاء ذلك القرار لما يحققه ذلك الإلغاء من رد لإعتباره أمام زملائه في العمل والمتعاملين معه وحصوله على قيمة الراتب المقتطع منه كأثر من آثار إلغاء قرار مجازاته، الأمر الذي لا يكون معه محل للقضاء بالتعويض النقدي وبما يتعين معه القضاء برفض الدعوى"^(٤)

وفيما يتعلق بشروط صحة القرار الإداري، قضت المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الإدارية بإلغاء القرار الصادر من إدارة الهجرة والجوازات والقاضي برفض إصدار جواز لابن المدعي، وقد أقامت المحكمة حكمها على عيب السبب، حيث جاء في الحكم " وإذا كان كذلك، وكانت الإدارة المدعى عليها بإصدار جواز سفر لنجله قد صادف صحيح الواقع والقانون وتنتهي المحكمة لإجابته لطلبه..."^(٥)

١. حكم المحكمة الكبرى المدنية - الدائرة الإدارية - الدعوى رقم ٧٢٧٥ لسنة ٢٠٠٤ تاريخ ٢٨/٣/٢٠٠٥، أشار إليه د. بدر محمد عادل، المرجع السابق، ص ٤٤٥

٢. حكم المحكمة الكبرى - الدائرة الإدارية، رقم ٢٥٥٢٢ لسنة ٢٠٠٣ تاريخ ٣١/٥/٢٠٠٤، أشار إليه، د. بدر محمد عادل، المرجع السابق، ص ٩٣

٣. حكم المحكمة الكبرى المدنية - الدائرة الإدارية، قضية رقم ٤١٣ لسنة ٢٠١٠ تاريخ ٢٩/٦/٢٠١٠ - غير منشور

٤. حكم المحكمة الكبرى المدنية - الدائرة الإدارية- قضية رقم ١١٠١٨، لسنة ٢٠٠٩، تاريخ ٢٩/٦/٢٠١٠، غير منشور

٥. أشار إليه، د. فاروق أحمد خماس، بحث بعنوان ولاية القضاء البحريني للمنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص ٢٤

المبحث الثالث

مدى تطبيق القضاء البحريني للمبادئ التي أخذ بها

القضاء الاداري في رقابته على السلطة التقديرية للإدارة

تتطور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة يوماً بعد يوم للعمل على توسيع نطاق المشروعية والتضييق من نطاق السلطة التقديرية للإدارة، حماية لحقوق الأفراد وحياتهم العامة من جهة، وتمكين الإدارة من القيام بواجباتها من جهة أخرى، وتمثل نقطة التوازن المشكلة الأساسية في القانون الإداري بحسب أن هذه النقطة ليست ثابتة ولا جامدة، بل متحركة باستمرار، يحركها القاضي الإداري متأثراً بكل العوامل والاعتبارات القانونية والعملية والسياسية المحيطة به، وبحياة الأفراد في الدولة الحديثة^(١).

وبناء على ذلك اتسعت رقابة القاضي الإداري تدريجياً، فبعد أن كانت تقف أولاً عند حد التحقق من الوجود المادي للوقائع، تطورت لتشمل التكييف القانوني لها إلى أن امتدت أخيراً لتشمل عنصر الملاءمة في القرارات الإدارية، بعد أن كان يعتبر خطأ أحمر لا يحق للقاضي الاقتراب منه كونه يعد تدخلاً سافراً من قبله في شؤون الإدارة، واختلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات وقد أدى ذلك بالقضاء الإداري إلى ابتداء العديد من النظريات والمبادئ لمواجهة السلطة التقديرية للإدارة والحد من مجالها، ومن أهمها، نظرية التناسب، ونظرية الموازنة بين المنافع والأضرار، ولتوضيح هاتين النظريتين، وبيان موقف القضاء البحريني منهما، سيتم دراستها ضمن المطلبين التاليين.

المطلب الأول

نظرية التناسب

التناسب فكرة أساسية من أفكار القانون الإداري، وهو يعني إختيار الاجراء الذي يتوافق ويتكافأ مع أهمية الوقائع التي بعثت على اتخاذ القرار^(٢).

وبمعنى آخر هو صفة لعلاقة منطقية منسقة تربط بين عنصرين أو أكثر من عناصر القرار الإداري أو العمل القانوني^(٣).

والأصل أن تقف رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدارية عند حد التحقق من الوجود المادي للوقائع وصحة تكييفها القانوني دون أن يتعدى ذلك إلى البحث في أهميته وخطورة هذه الوقائع وتناسبها مع القرار الصادر بناءً عليها^(٤).

وهذا ما استقر عليه القضاء الإداري المصري والاردني وكذلك القضاء البحريني فترة من الزمن. وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية "إذا كان للقضاء الإداري أن يراقب صحة

١. د. عبدالغالي حاصه، د. امال يعيش تمام، الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحلله في دعوى الإلغاء، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، جامعة خيضر بسكرة، ص ١٣٥.

٢. د. خليفة سالم الجهمي، ملامح التطورات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة (رقابة التناسب)، ص ٣ الموقع الإلكتروني :

<http://khalifasalem.wordpress.com>

٣. د. بدر محمد عادل محمد، المرجع السابق، ص ٧٤٩.

٤. د. بدر محمد عادل محمد، المرجع السابق، ص ٧٥١.

الوقائع التي تكون ركن السبب وصحة تكييفها القانوني إلا أن لجهة الادارة حرية تقدير أهمية الحالة والخطورة الناتجة عنها والتصرف الذي تتخذه حيالها^(١).

وقضت محكمة العدل العليا الاردنية بهذا الخصوص " بأن تقدير مقدار العقوبة الواجب فرضها على المشتكي عليه متروك امره للمجلس التأديبي دون رقابة عليه من محكمة العدل العليا"^(٢).

كما اكدت على ذلك المحكمة الكبرى المدنية البحرينية الغرفة الثانية وقضت " وحيث أن القضاء لا يستطيع أن يبسط رقابته على الجانب التقديري للادارة مالم تستعمل تلك السلطة لتحقيق غرض غير مشروع او لم يجعله المشرع في نطاق اختصاصها مما تكون قد تجاوزت ما ترك لها من تقدير وبالتالي فإن القضاء لا يتصدى للقرار الإداري بالإلغاء ما لم يختل ركن من اركانه الخمسة المتمثلة في السبب والشكل والاختصاص والمحل والغاية، وإذ أن القرار موضوع الدعوى قد صدر مستوفياً لاركانه طبقاً لما تبين به المستندات الغير منازع فيها من قبل المدعيه مما تضحى معه طعون المدعية متفنية مما يتوجب الحكم برفضها"^(٣).

ويعلق بعض الفقه^(٤) على هذا الموقف من قبل القضاء الإداري فيما يتعلق بالسلطة التقديرية للإدارة، أنه يجاء في قواعد العدل والانصاف ولايتفق مع مصلحة العمل ايضاً كونه لا يأخذ بالحسبان مصلحة الموظف المجازي تأديبياً، فإذا ما صدر بحقه قرار جائر فيه مساس بحق وظيفي له، فإنه يفقده الحماس والرغبة في العمل لشعوره بالظلم الأمر الذي يؤثر سلباً على حسن سير العمل خلافاً لما توخاه القضاء من اطلاق يد الادارة في ايقاع العقاب دون رقيب او حسيب، فقد تصدر الادارة قراراً تأديبياً فيه غلو وشطط ولا يتناسب على الاطلاق مع المخالفة التي ارتكبها الموظف، فهل يعقل ان أن يستمر القضاء على موقفه هذا ويعد القرار مشروعاً رغم غلوه وعدم تناسبه مع المخالفة المرتكبة، ويضيف كذلك لا يعقل أن المشرع عند ادراجه الجزاءات على شكل درجات متفاوتة قد قصد ترك الأمر بيد الادارة بشكل مطلق لتختار أية عقوبة حتى ولو كانت في منتهى الشدة لانزالها بحق موظف ارتكب مخالفة في منتهى البساطة ولا تستدعي ابداً فرضها عليه.

وبناءً على ذلك وعندما لاحظ القضاء المفارقات الصارخة التي نجمت احياناً عن امتناعه عن أعمال رقابته على درجة الجزاء الموقع من الادارة ومدى تناسبه مع المخالفة المرتكبة، عدل عن موقفه وطور من رقابته لتشمل تناسب الجزاء مع المخالفة المرتكبة بصدد نوعين من القرارات هما : قرارات الضبط الإداري، وقرارات تأديب الموظفين في مجال الوظيفة العامة.

ففيما يتعلق برقابته على قرارات الضبط الإداري، فقد عمل القضاء الإداري في فرنسا ومصر على تعدي الحدود الطبيعية لرقابة السلطة التقديرية للادارة وامتد ليشمل تقدير ملائمة اصدار هذه القرارات وذلك حفاظاً على حقوق الأفراد وحياتهم العامة التي تمسها

١. حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم ٤٥٦ لسنة ٩ قضائية الصادر بتاريخ ١٩٦٧/٢/٢٥، مشار اليه، د. بدر محمد عادل، المرجع السابق، ص ٧٥١.
٢. حكم محكمة العدل العليا رقم ٦٧/٥٧، مجلة نقابة المحامين، عدد (١٠) سنة ١٥، ص ١٠٦٨، مشار اليه، د. مصلح الصرايره، المرجع السابق، ص ١٨٨.
٣. حكم المحكمة الكبرى المدنية، الغرفة الثانية، في الدعوى رقم (٤٣٥) لسنة ١٩٨٨ جلسة بتاريخ ١٩٩٠/١/٢، المختار، المرجع السابق، قاعدة رقم (٣٩)، ص ٦٥.
٤. د. عبد المهدي مساعدة، الرقابة القضائية على قرارات تأديب الموظفين في ظل قانون الخدمة المدنية البحريني، منظور مقارن، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة اسبوط، العدد ٣٤ ديسمبر لعام ٢٠١٣، ص ٨٤ - ص ٨٥.

هذه القرارات بطريق مباشر، وأول المبادئ الأساسية في هذا الصدد ارساها مجلس الدولة الفرنسي في الحكم الشهير بنجامين "Benjamin"^(١) (الصادر بخصوص حرية المواطنين في عقد الاجتماعات بأن الغى القرار الصادر من عمدة مدينة (Neves) بمنع عقد احد الاجتماعات بسبب تخوفه من وقوع اضطرابات تخل بالنظام العام، وقد قام المجلس بفحص الظروف المحلية التي احاطت بالدعوة الى عقد الاجتماع، وتبين له أن السلطات المحلية كانت تستطيع استخدام قوات البوليس المتوفرة لديها للمحافظة على النظام العام مع السماح بعقد الاجتماع ولذلك حكم المجلس بالغاء قرار العمدة لأنه اتضح من التحقيقات أن الاضطرابات المحتملة التي تذرع بها العمدة لا ترقى في خطورتها الى الدرجة التي يعجز معها بما لديه من سلطات البوليس من المحافظة على النظام العام مع السماح بعقد الاجتماع هذا وقد ساير مجلس الدولة المصري زمليه الفرنسي في هذا الاتجاه واخضع ملائمة القرارات المتعلقة بالحرية العامة لرقابته وفي ذلك قررت المحكمة الادارية العليا المصرية^(٢) (وإن كانت الادارة تملك في الاصل حرية وزن مناسبات العمل وتقدير أهمية النتائج التي تترتب على الوقائع الثابت قيامها إلا أنه حيثما تختلط مناسبة العمل الإداري بمشروعيته، ومتى كانت هذه المشروعية تتوقف على حسن تقدير الأمور وخصوصاً فيما يتعلق بالحرية العامة، وجب أن يكون تدخل الادارة لاسباب جديّة تبرّر، فالمناط في هذه الحالة في مشروعية القرار الذي تتخذه الادارة هو : أن يكون التصرف لازماً لمواجهة حالات معينة من دفع خطر جسيم يهدد الامن والنظام باعتبار هذا الاجراء الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الخطر، وللقضاء الاداري حق الرقابة على قيام هذا المسوغ او عدم قيامه فإذا ثبت جدية الاسباب التي تبرر هذا التدخل كان القرار بمنجاة من أي طعن، اما إذا اتضح أن الاسباب التي تبرر هذا التدخل لم تكن جدية ولم يكن منها من الأهمية الحقيقية ما يسوغ التدخل لتقييد الحريات كان القرار باطلاً وتبعاً لذلك فإذا ما حدث ما يهدد الامن العام وتدخلت الادارة واصدرت قرارات الاعتقال وتحديد اقامة بعض الأفراد لضرورة رأتها لمواجهة الظروف القائمة، فإن رقابة القضاء الاداري بشأن هذه القرارات لا تقف عن حد التحقق من حدوث الاضطرابات المهددة لأمن الدولة، بل تمتد هذه الرقابة لتشمل درجة تناسب بين مضمون قرارات المتحددة مع حضور الحالة الامنية، اي مدى ملائمة هذه القرارات مع الظروف الواقعية التي سببت اصدار الادارة للقرار، فإذا وجد القضاء أن القرار لا يتناسب في شدته مع تلك الظروف قضى بالغائه لعدم الملاءمة).

وقد فرضت محكمة القضاء الإداري رقابة أكثر تشدداً بشأن رقابة ملائمة قرارات الاعتقال و اكدت "أن اجراءات الاعتقال وتحديد الإقامة يجب أن لا يلجأ اليها إلا عند الضرورة القصوى التي يستعصي فيها اللجوء الى الاجراءات العادية لما في ذلك من مساس بالحرية الشخصية وأن يكون ذلك بالقدر الضروري اللازم للمحافظة على الامن والنظام العام"^(٣)

ويبدو أن القضاء الاداري الأردني ومن خلال قضاء محكمة العدل العليا الأردنية لم يطبق مبدأ التناسب على قرارات الضبط الاداري، بل اقتصر فقط على القرارات المتعلقة بتأديب الموظفين وفي ذلك قضت (أن سلطة الادارة التي تهدف الى صيانة النظام العام والمحافظة عليه هي سلطة تقديرية منحها اياها القانون حفاظاً على امن الدولة وسلامتها وهذا الأمر وتقدير مناسبته والنتائج التي تترتب عليه هي من الجوانب التي تستقل الادارة بالترخص بها

١. أشار إليه د. عبدالعالي حاحة، د. آمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص ١٤٤.

٢. أشر إليه د. ابراهيم عبدالعزيز شبحا، الوجيز في مبادئ وأحكام القانون الإداري وفقاً لآراء الفقه وأحكام القضاء في البحرين، الكتاب الثالث، الطبعة الأولى ٢٠١٢ بدون دار نشر، ص ٢٨.

٣. مشار اليه، د. علي اسماعيل مجاهد، الرقابة القضائية على أعمال الادارة لحماية الحقوق والحريات العامة، القانونية، هيئة التشريع والافتاء القانوني، مملكة البحرين، العدد الأول، السنة الأولى يناير ٢٠١٤، ص ١٠٣.

باعتبارها متروكة لتقديرها وقناعتها بما تراه متفقاً مع الصالح العام^(١) كما قررت (إن قرار فرض الإقامة الجبرية مدة ستة أشهر على المستدعي وتكليفه بتقديم تعهد على حسن السيرة يدخل في نطاق سلطة المحافظ التقديرية)^(٢) وفي مجال الأبعاد قضت (أن المشرع اعطى للمستدعي ضده سلطة تقديرية مطلقة في ابعاد الاجنب عن اراضي المملكة الأردنية الهاشمية ولا يحدها إلا قيد حسن استعمالها وعدم صدورها عن بواعث شخصية انتقامية)^(٣)

اما عن موقف القضاء البحريني في تطبيقه لمبدأ التناسب بخصوص قرارات الضبط الإداري فعلى الرغم من البحث والتقصي حول ذلك لم يعثر الباحث على قرارات للمحاكم البحرينية تؤيد بسط رقابتها على هذه القرارات ومع ذلك فإن بعض الفقه^(٤) يؤكد أن القضاء البحريني قد ساير القضاء الاداي الفرنسي والمصري في هذا الاتجاه ومد رقابته لتشمل عنصر الملاءمة في قرارات الضبط الإداري.

اما فيما يتعلق بموقف القضاء الاداري المقارن والقضاء البحريني من رقابته على عنصر التناسب او الملاءمة في القرارات التأديبية المتعلقة بالموظفين، فقد رفض مجلس الدولة الفرنسي بداية وفي قضائه التقليدي رقابة خطورة الجزاء التأديبي ومدى تناسبه مع الخطأ المرتكب من قبل الموظف واستمر على ذلك حتى عام ١٩٧٨ حيث رأى ومنذ هذا التاريخ أنه قد آن الاوان لتقييد السلطة التقديرية للادارة في مجال التأديب ومد من رقابته بحيث تشمل مدى التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة او الذنب الاداري الذي يرتكبه الموظف وكان ذلك في حكمة الشهير في قضية ليبون (Lebon) وتلخص وقائع هذه القضية في أن السيد ليبون رفع دعواه امام محكمة تولوز الادارية مطالبا الغاء القرار الصادر في ١٠ جويليه ١٩٧٤ من رئيس اكاديمية تولوز بإحالة الى المعاش بدون طلب، والغاء هذا القرار، ومنازعا ليس في ماديات الوقائع وانما في جسامه الجزاء، وقد استندت الاكاديمية في اصدار القرار المطعون فيه الى ارتكاب المدعي وهو معلم لافعال مخلة بالحياة مع تلميذاته في الفصل والتي ثبتت من وقائع التحقيق معه، ورفضت المحكمة الادارية طلب الغاء القرار، وذلك لكفاية السبب الذي قام عليه، وطعن المدعي في هذا الحكم امام مجلس الدولة، الذي وضع في حكمة أن الوقائع التي ارتكبها المدعي وقام عليها قرار الفصل كافية لتبريره، وأن تقدير الادارة بشأنها لم يكن مشوبا بغلط بين وقد كانت هذه الوقائع ايضا سببا كافيا لرفض محكمة تولوز الادارية الغاء قرار الفصل^(٥) وقد تأيد هذا الحكم بحكم آخر^(٦) (من قبل المجلس في قضية فيتينولاي (vinolay) والذي يعتبر هذا الحكم اول تطبيق ايجابي لحكم (Lebon) والغي المجلس لأول مرة الجزاء التأديبي الموقع على مدير للخدمات بغرفة الزراعة وذلك لعدم تناسبه مع المخالفة المرتكبة.

أما القضاء الاداري المصري فقد باشر منذ نشأته الرقابة على عنصر الملاءمة في توقيع الجزاء التأديبي مسجلاً في ذلك سيقاً على مجلس الدولة الفرنسي ويقضي بإبطال القرارات التأديبية اذا تضمنت غلوا شديداً او عدم ملاءمة بين الجرم التأديبي والجزاء الموقع على الموظف، وكان

١. حكم محكمة العدل العليا، رقم ١٩٩٠/٢٦٢ تاريخ ١٩٩٠/٢/٢٦، مجلة نقابة المحامين، عدد ١ - ٢، ص ٣٢٢.
٢. حكم محكمة العدل العليا رقم ١٩٩٥/٦٦ تاريخ ١٩٩٥/٥/٢٠، مجلة نقابة المحامين، عدد ١٢ ص ١٧٧٤.
٣. حكم محكمة العدل العليا رقم ٢٠٠٦/٥٠ تاريخ ٢٠٠٦/٣/٢٠ منشورات مركز عدالة.
٤. د. ابراهيم عبد العزيز شبحا، المرجع السابق، ص ٢٦، د. علي اسماعيل مجاهد، المرجع السابق، ص ١٠٤.
٥. مشار اليه، د. عبدالعالي حاحة، د. آمال يعيش تمام مجاهد، المرجع السابق، ص ١٣٨.
٦. مشار اليه، د. عبدالعالي حاحة، د. آمال يعيش تمام مجاهد، المرجع السابق، ص ١٣٩.

بداية هذا القضاء في حكم المحكمة الادارية العليا الصادر في "نوفمبر" ١٩٦١ حيث قضت (لئن كانت السلطة التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها كشأن أية سلطة تقديرية أخرى إلا بشوب استعمالها غلو، ومن صور الغلو، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين الجزاء ومقداره ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذي يقتضيه القانون، .. فركوب متن الشطط في القسوة يؤدي الى احجام عمال المرافق العامة من حمل المسؤولية خشية التعرض لهذه القسوة الممثلة في الشدة، والافراط المسرف في الشفقة يؤدي الى استهانتهم بأداء واجباتهم طمعا في هذه الشفقة المفرطة في اللين فكل من طريقه نقيض لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة، وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي يرمي اليه القانون من التأديب، وعلى هذا الاساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصور مشوبا بالغلو فيخرج التقدير من نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة ومعيار عدم المشروعية في هذه الصورة ليس معيارا شخصيا وانما هو معيار موضوعي قوامه درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره)^(١)

ومن الملاحظ على هذا الحكم أن المحكمة قد صاغت نظرية متكاملة الجوانب فيما يتعلق بالتناسب بين الذنب الإداري والجزاء، ويعتبر بداية لانطلاقة جديدة وتطورا ملحوظا في رقابة القضاء الإداري المصري على الجريمة التأديبية، وذلك من حيث الإمعان والغلو في الشدة والذي سيؤدي بالموظفين الى الإحجام عن حمل المسؤولية خشية التعرض لمثل هذا الجزاء، وبالمقابل الإفراط المسرف في الشفقة واللين بحيث يؤدي بهم الى الإستهانة بأداء واجباتهم فكلاهما يخرجان جزاء التأديب من دائرة المشروعية ويجعلانه قابلا للإلغاء.

وقد سائر القضاء الإداري الأردني الاتجاه الحديث في تطبيقه لمبدأ التناسب على القرارات الادارية المتعلقة بتأديب الموظفين، حيث اشترطت محكمة العدل العليا الاردنية لمشروعية القرارات التأديبية أن لا يكون غلو في توقيع العقوبة، أي أن يكون هناك تناسب بين الذنب الإداري والعقوبة الموقعة على مرتكبه وفي ذلك قضت (وإن كان للسلطة المختصة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء، إلا أن مشروعية هذه السلطة التي هي سلطة تقديرية هو أن لا يشوب استعمال هذه السلطة غلو في ايقاع العقوبة، اذ يجب أن تكون هناك ملائمة بين خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره ومحكمة العدل العليا الحق في مراقبة مقدار العقوبة، وما إذا كانت تتلاءم والذنب الذي اقترفه الموظف)^(٢)

وقضت كذلك في موضع آخر (بأن فصل المستدعي من الجامعة مدة فصل دراسي واحد فيه مغالاة في فرض العقوبة وعدم تناسب بين الفعل المرتكب والعقوبة التأديبية المفروضة مما يستدعي الغاء القرارين منهما)^(٣)

أما عن موقف القضاء البحريني فقد أخذ بمبدأ التناسب في رقابته على قرارات تأديب الموظفين مسائرا في ذلك الاتجاه الحديث، واعتبره شرطا لمشروعية القرار التأديبي ويمكن

١. أشار إليه د. محمود سلامة جبر، التطورات القضائية في الرقابة على التناسب بين الخطأ والجزاء، مجلة هيئة قضايا الدولة، السنة ٣٥، العدد ١، القاهرة، ١٩٩١، ص ٩٧.

٢. حكم محكمة العدل العليا رقم ١٩٧٩/٨٥، مجلة نقابة المحامين، العدد (١٣) ص ٦٠٨ مشار اليه، د. مصلح الصرايرة، المرجع السابق، ص ١٨٨.

٣. حكم محكمة العدل العليا رقم ٣١ / ١٩٨٦، مجلة نقابة المحامين، عدد ١ - ٢ - ٣ لسنة ١٩٨٧، ص ٥٠٠، مشار إليه د. مصلح الصرايرة، المرجع السابق، ص ١٨٨.

ملاحظة ذلك من خلال مراجعة العديد من احكامه ومن اولى احكامه في هذا المجال حكم المحكمة الكبرى المدنية رقم ١٠٠٤/٣٢١١ الصادر بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٤ ومما جاء فيه (من المقرر وفقاً لاحكام القرار الإداري أن الادارة خاضعة لرقابة القضاء حال تطبيقها للقواعد القانونية للتحقق من الوجود المادي للوقائع وللتأكد من أن هذه الوقائع كافية لتبرير اصدار القرار الإداري إذ تنصب رقابة القضاء على الإدارة في هذه الحالة على التحقق من أنها قد استندت في اصدار قرارها الى وقائع موجودة من الناحية المادية وصحيحة من الناحية القانونية، فإذا انعدمت تلك الوقائع فإن القرار يكون مخالفاً للقانون ويقع باطلاً لإفتقاده الأساس القانوني وأنه يتعين أن يكون الجزاء الموقع من جهة الادارة يتناسب مع الجرم الذي يقع من الموظف كشرط لمشروعية قرار الجزاء، إذ أن السلطة التأديبية تتمتع بحرية تقدير الذنب وما يناسبه من الجزاء، بشرط ألا يشوب هذا التقدير غلو ممثل في عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري ونوع ومقدار الجزاء، لأن التناسب في العقاب يحقق هدف العقوبة التأديبية دون أن يؤثر في اداء الادارة لدورها^(١) وأكدت محكمة التمييز على مبدأ التناسب في حكمها على الطعن رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٥ بقولها (... وغير ان سلطة التقدير التي تتمتع بها الجهة الادارية في شأن تقدير خطورة المخالفة، وما يناسبها من جزاء منوطة بالا يشوب استعمالها غلو، وذلك بأن تبدو الملاءمة ظاهرة بين درجة خطورة المخالفة وبين نوع الجزاء ومقداره، ففي هذه الحالة يخرج التقدير من نطاق المشروعية الى عدم المشروعية وهو ما يخضع لرقابة القضاء، فإذا شاب توقيع الجزاء غلو في التقدير، للمحكمة أن تنزل بالجزاء الى القدر المناسب)^(٢).

ثم توالت المحاكم البحرينية في استخدام مصطلح التناسب في العديد من احكامها ومنها، حكم محكمة التمييز وما جاء فيه (..... وإذ رأت الطاعنة أن ما نسب الى المطعون ضده من اتهام له سنده في الاوراق ولكونه مربيا ومعلما فإن مجازاته تأديبيا بالفصل تكون هي العقوبة المناسبة وقد خلت الاوراق مما يفيد تسف الطاعنة او التفاتها الكيد للمطعون ضده فإن القرار المطعون فيه يكون صحيحا ويضحي طلب المطعون ضده الغاء على غير سند من الواقع او القانون)^(٣)

وقد استقر قضاء محكمة التمييز البحرينية على انه (ولئن كان لجهة التأديب سلطة تقديرية الذنب الاداري، وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، ألا ان مناط مشروعية هذه السلطة - شأنها كشأن اية سلطة تقديرية اخرى - ألا يشوب استعمالها غلو، والذي من صوره عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره، فيخرج التقدير من نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية، ومعياريها ليس شخصي، وإنما هي معيار موضوعي، قوامه ان درجة خطورة الذنب الاداري لا يتناسب مع نوع الجزاء ومقداره ومن ثم يخضع لرقابة القضاء)^(٤).

وكذلك ما جاء في حكم المحكمة الكبرى المدنية الاولى (..... وبناءً عليه يكون القرار المطعون

١. حكم المحكمة الكبرى المدنية، الدائرة الإدارية، في الدعوى رقم ٣٢١١ لسنة ٢٠٠٤ بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٤ مشار إليه، د. ابراهيم عبدالعزيز شيحا، المرجع السابق، ص ٣٢.

٢. حكم محكمة التمييز - الطعن رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٥ جلسة ٢٧/٦/٢٠٠٥، مشار إليه، د. ابراهيم عبدالعزيز شيحا، المرجع السابق، ص ٣٢.

٣. حكم محكمة التمييز في الطعن رقم (٢٠١١) في القضية رقم (٢٠٩) بتاريخ ٢٠١٢/٢/٥ - غير منشور.

٤. يرى في الطعن رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٠٩ جلسة ٢٠١٠، منشور في مجموعة المكتب الفتى الصادرة التمييز في المواد المدنية التجارية والاحوال الشخصية لغير، الجزء الأول، لسنة (٢١) من يناير الى ديسمبر ٢٠١٠، ص ٧٠.

فيه بمجازاة المدعية بتوقيفها عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الادارية متناسبا مع ما اقترفته المدعية من مخالفة تأديبيه متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الالغاء عند الطعن عليه مما يتعين القضاء يرفض الدعوى^(١).

وقضت ايضا (.... الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن القرار المطعون عليه بمجازاة المدعي بالفصل من الخدمة قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وبني على سبب حقيقي وكافي لحمله محل الصحة متناسبا مع ما اقترفته المدعي من مخالفة تأديبيه متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الالغاء عن الطعن عليه، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى^(٢).

هذا عن موقف القضاء البحريني من مبدأ التناسب بين الذنب الاداري والجزاء الموقع على مرتكبه، وتخلص من ذلك أنه يساير الاتجاه الحديث في الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة فيما يتعلق بتأديب الموظفين.

اما عن موقف الفقه البحريني من موضوع التناسب، فقد تناوله احد الفقهاء^(٣) في مملكة البحرين بشيء من التفصيل حيث وجد ومن خلال مراجعته لكتابات الفقه في القانون العام الانجليزي والمصري انهم قد اختلفوا حول طبيعة مبدأ التناسب أو الملاءمة أو الغلو الذي يعيب القرار بعدم المشروعية، وفي ذلك انقسم هؤلاء الى اربعة اتجاهات، فيرى اصحاب الاتجاه الأول أن التناسب يتصل بعيب الغاية، ويرى اصحاب الاتجاه الثاني أن التناسب يتصل بعيب السبب، ويرى اصحاب الاتجاه الثالث أن التناسب يتصل بعيب المحل، اما اصحاب الاتجاه الرابع فيرى أن التناسب يتصل بالعلاقة المتبادلة بين عيب السبب أو المحل أو الغاية وأنه يؤيد الاتجاه الرابع في رأيه جملة وتفصيلا، بقوله أن موطن عيب عدم المشروعية التي اصاب القرار الإداري المشوب بالغلو لا يتصل بأي من عناصر السبب أو المحل أو الغاية كل على حده وانما بالعلاقة المتبادلة بينهما، وخاصة بين عنصري السبب والمحل، مما يؤدي أن العيب الذي يشوب القرار هو عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مع ملاحظة أن القانون الذي تمت مخالفته في هذه الحالة هو احد المبادئ القانونية العامة وهو مبدأ التناسب.

المطلب الثاني

نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار

يعود الفضل في نشأة هذه النظرية لمجلس الدولة الفرنسي، وتعد مظهراً من مظاهر تطور الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، وقد بدأت رقابة القضاء الاداري على الملاءمة أولاً في مجال الحريات العامة والضبط الاداري كما اوضحنا سابقاً، الى أن امتدت أخيراً الى مجال نزع ملكية الأفراد للمنفعة العامة.

أي أن القضاء الإداري اصبح يوازن بين المنافع التي ستحصل عليها الإدارة جرّاء قرار الإستملاك وبين الاضرار التي سيحدثها القرار بالأفراد المستملكه عقاراتهم، فإذا ما رجحت كفة الاضرار على المنافع عندها يحكم بالغاء قرار الاستملاك، ومن التطبيقات القضائية لمجلس الدولة

١. حكم المحكمة الكبرى المدنية الاولى رقم ٢/٢٠١٣/٦٣٧٣ بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٣ - غير منشور.

٢. حكم المحكمة الكبرى المدنية الاولى في الدعوى رقم ٢/٢٠١٠/٩٨٣٨ الصادر بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٢ - غير منشور.

٣. د. بدر محمد عادل، المرجع السابق، ص ٧٥٣ وما بعدها.

الفرنسي في اعتماد هذه النظرية (قضية المدينة الشرقية الجديدة)^(١)

كما طبق مجلس الدولة الفرنسي مبدأ الموازنة بين المنافع والاضرار في قراره الصادر بتاريخ ١٩٧٢/١٠/٢٠ في قضية ملخصها أن الإدارة العامة قررت انشاء طريق سيارات شمال مدينة (نيس) بهدف ربط منطقة البر وفانس بإيطاليا ومن شأن هذا الطريق والانشاءات المقترحة عليها الاعتداء على مستشفى سانت ماري للأمراض النفسية والعصبية وهو المستشفى الوحيد في المنطقة المتخصص بهذه الأمراض، وحرمان المستشفى من انشاء مبان جديدة اذا ما استلزمت المصلحة توسعته، حيث كان على مجلس الدولة الفرنسي أن يوازن بين مصلحتين، المصلحة الاقتصادية المتمثلة بربط منطقة نيس بإيطاليا، ثم مصلحة المريض والمستشفى، حيث قرر تغليب مصلحة المريض والمستشفى على تلك المصلحة الاقتصادية معتبرا أن حياة الإنسان ورعايته هي من أهم من المصالح الاقتصادية ومن ثم فقد قرر الغاء انشاء تلك الطريق^(٢).

كما طبق مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ في مجالات أخرى خارج نطاق الاستملاك، مثل القرارات التي تتضمن مخالفة لقواعد التنظيم والقرارات المتعلقة بتوسعة البلدية، وانشاء مركز بلدي لمكافحة الحريق، وقؤارات انشاء ابراج خطوط الكهرباء وقرارات سحب التراخيص، وقرارات اقراز الأراضي داخل البلديات.^(٣)

وقد لاحظ الفقه الفرنسي من خلال الاحكام التي اصدرها المجلس بناءً على فكرة الموازنة بين المنافع والاضرار انه لا يتردد في الغاء قرارات الاستملاك للمنفعة العامة اذا كان المشروع يتسم بالطابع المحلي وصادر عن جهات الإدارة المحلية، ولكنه يتشدد اذا كان المشروع يرجع الى الدولة وهي التي تقوم على تنفيذه مشيراً إلى أهمية هذه المشروعات التي تقام من اجل تنفيذ السياسة العامة للدولة، بل يرى البعض أن المجلس يرفض عادة الغاء القرارات المتعلقة بالمشاريع القومية اياً كانت الاضرار متجاهلاً في ذلك مبدأ الموازنة بين المنافع والاضرار^(٤)

وقد أخذ مجلس الدولة المصري بمضمون هذه النظرية في بعض احكامه دون أن يشير اليها صراحة او يذكر تبنيه لها ومن قبيل ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ ١٩٩١/٣/٩ في الطعن رقمي (١٨٧٥، ٣١/١٩١٤ ق) حيث قضت بأنه وإن كان من المسلم به قانوناً أن للجهة الإدارية حق ازالة ما يقع من تعديات على املاك الدولة بالطريق الإداري الآ أن سلطتها في ذلك وإن كانت سلطة تقديرية، فانها تخضع لرقابة القضاء الإداري.

اذ أن الأصل في نشاط الإدارة أن يستهدف الصالح العام ويكون جوهر وظيفة الإدارة هو اشباع الحاجات العامة تحقيقاً لهذا الهدف، وبالتالي فإنه يجب على جهة الإدارة أن تصدر تصرفاتها بما يراعي الصالح العام ويناسبه، وإن استهدف القرار المطعون فيه مصلحة عامة لا ريب فيها قوامها الحفاظ على ملك الدولة، الآ أنه في الجانب الآخر، فإن القرار المطعون فيه قد ضحى بوجود مصلحة عامة أخرى، تتمثل في وجوب عدم تشريد عدد كبير من المواطنين بأسرهم ومنقولاتهم ومتعلقاتهم، اذ سيجد ذلك العدد الضخم من المواطنين نفسه من جراء تنفيذ القرار، وقد فقد مأواه وحمل متاعه وساق أسرته الى غير مقر .. ذلك أن عدم مشروعية

١. حول تفاصيل هذه القضية انظر د. ابراهيم عبدالعزيز شيجا، المرجع السابق، ص ٩٩ وما بعدها، وكذلك د. مصلح الصرايرة، المرجع السابق ص ١٨١.

٢. د. محمد وليد العبادي، د. أحمد عبد الكريم بوشنب، الرقابة القضائية على الاستملاك في القانون الإداري، مجلة دراسات، العلوم الشريعة والقانون، المجلد ٣٥، العدد (٢)، ٢٠٠٨، ص ٢٥١.

٣. د. مصلح الصرايرة، المرجع السابق، ص ١٨٣.

٤. د. ابراهيم عبد العزيز شيجا، المرجع السابق، ص ١٠٥ - ص ١٠٦.

القرار الإداري لا يتحقق فقط بأن يتكبد غايات الصالح العام التي يحددها القانون وينحرف عنها، وإنما أيضاً يكون القرار الإداري غير مشروع، إذا استند إلى غايات من غايات الصالح العام يكون ظاهراً أو مؤكداً أنها أدنى في أولويات الرعاية من غايات ومصالح قومية اسمى واجدر بالرعاية.^(١)

إلا أن الباحث وبناءً على هذا الحكم يرى أن القضاء الإداري المصري قد تبنى نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار، حيث وازن وبشكل صريح بين المنافع التي تعود على الدولة من هذا القرار وهو الحفاظ على أملاكها وبالمقابل الأضرار الناشئة عنه والمتمثلة في تشريد عدد كبير من المواطنين، واعتبر ذلك اسماً واجدر بالرعاية من الحفاظ على أملاك الدولة ومما يؤكد ذلك قرار محكمة القضاء الإداري المصري الصادر بتاريخ ١٩٨٨/٣/٣ ومما جاء فيه (بأن الثابت من المذكرة الإيضاحية للقرار المطعون فيه أن وزارة الزراعة والأنماء الغذائي سبق وإن وافقت على تنفيذ مشروع المجاري للقاهرة الكبرى بعرض (٢٤٠) بالنواحي المذكورة في نطاق المحافظة وأن البادي من تقرير الخبير ومن المعاينة التي قام بها الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي أنه من الممكن تحقيق المصلحة العامة التي يهدف إليها تنفيذ مشروع الصرف الصحي للقاهرة الكبرى دون مساس بالرقعة الزراعية وهي مصلحة عامة أيضاً حرص عليها المشرع بإن جعل القاعدة العامة هي حظر إقامة المباني على الأراضي الزراعية، ومتى أمكن تنفيذ المشروع في الأراضي البور فإن القرار المطعون فيه يكون يحسب الظاهر مخالفاً للقانون وقائماً على أسباب يرحج معها الحكم بالغائة)^(٢)

أما القضاء الإداري الأردني والمتمثل بمحكمة العدل العليا فلم يأخذ بمبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار فيما يتعلق بقرارات الاستملاك للمنفعة العامة، على الرغم من اختصاص المحكمة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات الاستملاك، واستندت في ذلك إلى المادة ٤/د من قانون الإستملاك الأردني رقم ١٢ لعام ١٩٨٧ والتي نصت على ما يلي (ينشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية ويعتبر نشره بينة قاطعة على أن المشروع الذي يراد استملاك العقار من أجله مشروع للنفع العام، ومن أحكامها في ذلك قولها (أما الادعاء بأن قرار الاستملاك هو قرار منعدم وأن الطعن به لا يتقيد بمعياد بيجة أن القرار لم يصدر لتحقيق منفعة عامة وإنما لغاية استثمار الأرض المستملكة استثماراً تجارياً فقول غير وارد، ذلك لأن نشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية يعتبر بينة قاطعة على أن المشروع الذي يراد استملاك الأرض من أجله هو مشروع للمنفعة العامة)^(٣)، كما قضت في موضع آخر (بأنه لا يسمع أي ادعاء بأن الاستملاك لم يكن للمنفعة العامة بعد أن اقترن قرار الاستملاك بموافقة جلالة الملك وأعلن في الجريدة الرسمية لأن ذلك يعد بينة قاطعة على أن الاستملاك كان للمنفعة العامة ولا تسمع أن يبينه ضد هذه البينة القاطعة)^(٤) وعلى الرغم من أن محكمة العدل العليا قد أخذت تخفف من اتجاهها هذا بعض الشيء في قراراتها اللاحقة^(٥) إلا أنها ما زالت تترك للإدارة سلطة

١. د. خليفة سالم الجهمي، ملامح التطورات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، (رقابة التناسب) الموقع الإلكتروني.

<http://khalifasalem.wordpress.com>

٢. قرار محكمة القضاء الإداري المصري رقم (٢٨٣٥) لسنة (٤٠ ق) الصادر بتاريخ ١٩٨٨/٣/٣، مشار إليه، د. محمد وليد العبادي، د. أحمد عبد الكريم أبو شنب، المرجع السابق، ص ٢٥٢

٣. حكم محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ ١٩٦٧/٢/٢١، مجلة نقابة المحامين لعام ١٩٦٧، ص ٢٦٣.

٤. حكم محكمة العدل العليا رقم ٧٢/١٠٢، مجلة نقابة المحامين، عدد (٢٤) لسنة ١٩٧٣، ص ٣٦٢

٥. انظر حكم المحكمة الصادر بتاريخ ١٩٩٣/١٢/٢٥، مجلة نقابة المحامين لعام ١٩٩٤، ص ١٤٨٦، وكذلك حكمها الصادر بتاريخ ١٩٩٥/٤/١٥، مجلة نقابة المحامين لعام ١٩٩٥، ص ١٨٦٨.

تقديرية واسعة في نزع املاك الأفراد دون رقابة من قبلها على مدى تعلق المشروع بالمنفعة العامة من عدمه، كونها تقيم قرار الاستملاك على قرينة الصحة والسلامة وتطلب من الأفراد ذوي المصلحة اثبات عدم توافر صفة النفع العام في المشروع وكذلك اثبات تعسف مجلس الوزراء في ممارسته لسلطته التقديرية في تقدير صفة النفع العام في هذا المشروع وما يرافق ذلك من استحالته على الطاعن وفي ذلك يؤيد الباحث ما قاله بعض الفقه^(١) أنه كان بالاولى للمحكمة أن تطلب من الادارة تقديم دراسة تثبت توفر صفة النفع العام في المشروع لتستطيع المحكمة من بسط رقابتها بهذا الصدد، كما انها ولغاية الآن لم تأخذ بمبدأ الموازنة بين المنافع والاضرار في المشروع المراد الاستملاك لأجله، كي تتمكن من خلاله الغاء قرار الاستملاك كلما كان الضرر المترتب عليه اكثر من نفعه، وذلك اقتداءً بالقضاء الإداري الفرنسي والمصري من اجل توفير حماية اكثر للملكية الفردية من اعتداءات جهة الإدارة.

اما عن موقف القضاء البحريني من هذه النظرية، فعلى الرغم من أن المشرع البحريني قد حدد حصرياً حالات المنفعة العامة^(٢) إلا أن الادارة ما زالت تتمتع بحرية مطلقة في تقدير ملائمة العقار المراد استملاكه ومساحته وكذلك تقدير الاستيلاء المؤقت على املاك تلزم لخدمة المشروع الاصلي، وبناءً على ذلك لا يستطيع القضاء البحريني أن يبسط رقابته على ذلك حتى ولو عرض المالك عقاراً بديلاً للعقار المراد استملاكه، كما أنه لا يراقب جهة الادارة فيما اذا كان بإمكانها انشاء المشروع المطلوب اقامته على مساحة اقل من تلك الأرض المستملكة، وخلاصة القول أن هذه السلطة التقديرية للادارة تنجو من رقابة القضاء ولا يقبل الطعن من الأفراد المنزوعة ملكيتهم للمنفعة العامة فيما إذا كان بإمكان الادارة أن تقيم المشروع على الأراضي المملوكة لها دون أن تلجأ الى نزع الملكية، أو أنها لم تحسن اختيار المكان أو أن المساحة المراد نزع ملكيتها اكبر مما يلزم لتحقيق الغرض الذي تهدف الادارة الى تحقيقه، وهذا ما انتهت اليه دائرة الشؤون القانونية البحرينية بقولها (.... وتمتتع الجهة القائمة على الاستملاك بحرية تامة في تقدير المنفعة العامة التي تبرر التجائها الى استملاك ملكية عقارات الأفراد وكذلك في تحديد المساحات اللازمة لتحقيق الغاية التي من اجلها لجأت الى الاستملاك، ولا يحد من هذه الحرية سوى التزام جهة الادارة بالاجراءات التي رسمها القانون للاستملاك، ويتعويض مالك العقار تعويضاً عادلاً سواء اكان التعويض تقديراً، أو عينياً بأرض اخرى أو بهما معا بحسب الاحوال)^(٣)

وعلى هذا الاساس تبقى رقابة القضاء البحريني مقتصرة فقط على عنصر المشروعية، كما لو قامت الادارة بنزع الملكية من اجل تحقيق مصالح خاصة، عندها يكون عملها قابلاً للإلغاء بسبب اساءة استعمال السلطة، وهذه الرقابة لا توفر الحماية الكاملة لحقوق الأفراد وفي مقدمتها حق الملكية، لذلك يدعو الباحث القضاء البحريني في هذا المجال (قرارات الاستملاك للمنفعة العامة) الأخذ بمبدأ الموازنة بين المنافع والاضرار، بحيث يضع المنافع التي يحققها المشروع في كفة والاضرار التي تنتج عنه في كفة أخرى، فإذا ما رجحت الكفة

١. د. محمد وليد العبادي، د. احمد عبد الكريم ابوشنب، المرجع السابق، ص ٢٥٣.

٢. انظر : المادة (٣) من قانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٩ بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، والذي كان بديلاً للمرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٧٠ بشأن استملاك الاراضي للمنفعة العامة، حيث تم الغاء من قبل المحكمة الدستورية البحرينية بموجب حكمها الصادر بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٠٧ في القضية رقم (د/٢٠٥) لمخالفته للمادة التاسعة فقرة (ج) من الدستور والتي اشترطت على المشرع البحريني تحديد حالات المنفعة العامة حصرياً، وتجاوباً من المشرع مع هذا الحكم اصدر قانون الاستملاك الجديد محدداً حصرياً حالات المنفعة العامة.

٣. الفتوى رقم ٣٢٦ لسنة ١٩٩٢ بتاريخ ١٩٩٢/٧/٢٧ قاعدة رقم (٩) المختار من فتاوى دائرة الشؤون القانونية، الطبعة الاولى لسنة ٢٠٠٠، ص ٤٣.

الثانية على الأولى يقضى عندها بالغاء القرار، ويمكنه فعل هذا الشيء استناداً الى نص المادة (٢٨) من القانون المدني البحريني وعلى اعتبار ان الاستملاك هو حق لجهة الإدارة إلا أنه مقيد بأن لا تكون المصلحة المراد تحقيقها من ممارستها لا يتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، ويمكن كذلك للقضاء البحريني أن يستند في الاخذ بهذا المبدأ الى ما قاله الدكتور عبد المهدي مساعده^(١) فيما يتعلق باضافة عنصر التناسب الى عناصر القرار التاديبي للموظف في أن القضاء البحريني غير مقيد كما هو القضاء المصري بنصوص قانونية تحدد عناصر صحة القرار الاداري، وعلى ذلك فباستطاعته أن يبتدع تأسياً بالقضاء الإداري الفرنسي شروطاً أخرى لصحة القرار الإداري اذا ما وجد أن قواعد العدالة تستدعي ذلك ويعتبر عنصر التناسب من عناصر صحة القرار الداخلية الأخرى مستقلاً وقائماً بذاته ولا بد من توافره حتى يكون القرار صحيحاً ومنتجاً لآثاره.

المبحث الرابع

حدود سلطة القاضي البحريني بالفصل في المنازعة الإدارية

كفل الدستور البحريني حق التقاضي^(٢) كما بين أن شرف القضاء واستقلاله ونزاهة القضاة وعدلهم اساس الحكم وضمان للحقوق والحريات^(٣) وجعل أمر ترتيب المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها من إختصاص المشرع البحريني،^(٤) واستناداً إلى ذلك صدر المرسوم بقانون الخاص بتنظيم السلطة القضائية رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٢، حيث نصت المادة السابعة منه على إختصاص المحكمة الكبرى المدنية بدائرة إدارية بالفصل في كافة المنازعات الإدارية.

وعلى أثر ذلك مارست هذه المحكمة بدائلتها الإدارية إختصاصاتها وألغت العديد من القرارات الإدارية غير المشروعة وبالحكم بالتعويض كذلك حيث تتوافر شروطه كل ذلك جاء تأكيداً على مبدأ المشروعية وحماية الحقوق والحريات العامة للأفراد.

إلا أن حماية هذه الحقوق لا تتوقف على مجرد منحهم الحق في اللجوء إلى القضاء، والحكم بإلغاء القرارات والأعمال غير المشروعة والتعويض عنها الصادره عن الإدارة، بل في إمكانية تنفيذ هذه الأحكام.

ومن المعروف أن صلاحية القاضي الإداري في مجال دعوى الإلغاء تتوقف عند حد إلغاء القرار عندما تثبت لديها عدم مشروعيته، دون أن يكون لها الحق في توجيه أوامر للإدارة أو أن تحل محلها في تعديل القرار أو إستبداله بآخر، وهذا ما قضت به المحكمة الكبرى المدنية بقولها " أما بالنسبة للطلب الموجه إلى المدعى عليها الثانية الهيئة البلدية المركزية بإلزامها بإصدار إجازة بناء، فإنه ينطوي على أن تقوم السلطة القضائية بتوجيه أمر إلى السلطة التنفيذية. وهو الأمر الذي لا تملكه إستناداً إلى مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور، ومن ثم يتعين قبول الدفع بعدم إختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب وبعدم إختصاصها".^(٥)

وقضت في موضع آخر كذلك بدائلتها الإدارية " أن المحكمة لاتحل محل الإدارة في تقدير درجات الإمتحانات ما لم يكن قد شاب التصحيح وتقدير الدرجات خطأ مادي أو ثبت لديها

١. د. عبد المهدي مساعده، المرجع السابق، ص ١٠٤ وما بعدها.

٢. انظر المادة (٢٠) فقرة (و) من الدستور البحريني لعام ٢٠٠٢ وتعديلاته الاخيره لعام ٢٠١٢.

٣. انظر المادة (١٠٤) فقرة (١)، (ب) من الدستور البحريني

٤. انظر المادة ١٠٥ فقرة (أ) من الدستور البحريني لعام ٢٠٠٢

٥. الدعوى رقم ٧٩١ لسنة ١٩٨٨، المحكمة الكبرى المدنية، تاريخ ١٠/١٢/١٩٨٨، قاعدة رقم (١٥) المختار، المرجع السابق، ص ٣٣

إساءة استعمال السلطة^(١).

ألا أن هذا القيد ينحسر في الحالات التي تكون فيها سلطة الإدارة مقيدة وليست تقديرية، وهذا ما قضت به محكمة التمييز البحرينية ومما جاء في حكمها ".... لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان دور المحاكم في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإنما يقتصر في الأصل على بحث شروط صحة تلك القرارات وإلغاء المعيب منها دون إصدار حكم بإلزام جهة الإدارة بإداء عمل أو الإمتناع عنه، لأنه لا يجوز للمحاكم أن تحل محل جهة الإدارة في إتخاذ قرار معين إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، إلا أنه ذلك لا يشمل الدعاوى التي يستمد صاحب الشأن حقه فيها من القانون مباشرة، لأن سلطة الإدارة فيها مقيدة وليست تقديرية..."^(٢)

وأمام ذلك قد تمتع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقها مبررة ذلك بوجود اشكاليات في التنفيذ وغموض منطوق القرار القضائي أو عدم توفر الاعتمادات المالية أو خشية وقوع اضطرابات تمس النظام العام^(٣)، وعندها يتضرر الأفراد في حقوقهم، فتتفقد الحكم هو حق للمحكوم له، فمثلاً عند صدور قرار إداري بفصل موظف، يتم إلغاؤه من قبل القضاء لعدم مشروعيتها، بات على الإدارة أن تقوم بالتنفيذ وذلك بإعادة الحال إلى ما كانت عليه سابقاً وإعدام كل الآثار التي ترتبت عليه.

ومع احتمالية إمتناع الإدارة عن تنفيذ ذلك، تم إقرار بعض الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الإدارة لأحكام القضاء من قبل المشرع الفرنسي منها الغرامة التهديدية^(٤) والدعوى التأديبية ضد الممتنع عن التنفيذ بموجب القانون رقم (١٦) جويلية ١٩٨٠^(٥) وكذلك حق الفرد المعني برفع دعوى إلغاء جديدة ضد قرار الإدارة بالإمتناع عن التنفيذ. إلا أن هذا الحق يؤدي إلى إضاعة المزيد من المال والجهد ويفرض عليه إنتظار لسنوات أخرى لصدور الحكم أمام الإجراءات المطولة والكثير من الدعاوى الموضوعة أمام المحكمة على قائمة الإنتظار للحكم فيها. لذا نجد بعض الدول قد تنبعت إلى عملية البطء في الفصل في المنازعة ومنها مصر، حيث نصت المادة ٦٨ من الدستور المصري لعام ١٩٧١ على أن "التقاضي حق مضمون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة سرعة الفصل في القضايا". كما تم إقرار مسؤولية الإدارة المدنية والجنائية عن عدم التنفيذ وكذلك مسؤولية الموظف الممتنع عن تنفيذ حكم الإلغاء، ويترتب على ذلك توقيع نوعين من الجزاءات أحدهما مدني والآخر جنائي^(٦).

١- الجزاء المدني:

أستقر القضاء الإداري على أن إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل خطأ يقضي بمسؤوليتها، سواء كان إمتناعاً جزئياً أو كلياً، وهذا ما قضت به محكمة القضاء الإداري المصري بقولها "إن إمتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشئ المقضي به وواجب التنفيذ... هو مخالفة قانونية صارخة تستوجب مسؤولية الحكومة عن التعويضات، ذلك لأنه لا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام النهائية بغير وجه قانوني لما يترتب

١. حكم المحكمة الكبرى المدنية - الدائرة الإدارية - القضية رقم ٢٠٠٧/٩٤٢١ تاريخ ٢٠٠٨/٦/١٧، غير منشور.
٢. الطعان رقم ٤٩٣، ٤٩٥ لسنة ٢٠٠٦، تاريخ ٢٠٠٧/٦/٤، مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز، الجزء الأول، لسنة الثالثة عشرة من يناير إلى ديسمبر ٢٠٠٧، ص ٨٠١.
٣. د. حسينة شرون، إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، دار الجامعة الجيدة، ٢٠١٠، ص ٦٧ وما بعدها.
٤. للمزيد من التفاصيل حول هذه الغرامة :- انظر، د. محمد باهي ابو يونس، الغرامة التهديدية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ٢٠٠١.
٥. د. حسينة شرون، المرجع السابق، ص ٤٠.
٦. نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ٢٠٠٦، ص ٣٩١.

على هذه المخالفة الخطيرة من إشاعة للفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون".^(١)

كما قضى مجلس الدولة المصري بمسؤولية الموظف الشخصية عند إمتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي، حيث أرسى محكمة القضاء الإداري هذا المبدأ في حكمها الشهير ضد وزير الحربية لإمتناعه عن تنفيذ حكم الإلغاء بإعادة أحد كبار الضباط إلى عمله بالجيش على أساس أن ذلك الإمتناع يعتبر خطأ شخصياً يستوجب مسؤولية الوزير عن التعويض للمدعي بالإشتراك مع الحكومة".^(٢)

٢- الجزاء الجنائي:

بالإضافة إلى الجزاء المدني والذي سبقت الإشارة إليه يتعرض الموظف المكلف بتنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء كذلك للجزاء الجنائي وذلك طبقاً لما نص عليه قانون العقوبات البحريني لعام ٢٠٠٢، حيث نصت المادة ٢١١ منه على " يعاقب بالحبس كل موظف عام إستعمل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم".

كما نصت المادة ٢١٢ من نفس القانون على مايلي " يعاقب بالحبس كل موظف عام أمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر في المادة السابقة بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في إختصاص الموظف".

ويستفاد من هذه النصوص القانونية أن المشرع البحريني يجرم كل موظف يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي أو يعطله عمداً وذلك من خلال دعوى جنائية يرفعها المحكوم له وتكون نتيجةها الحبس ويشترط المشرع لإعمال هذا النص أن يكون الموظف مختصاً بتنفيذ هذا الحكم، بالإضافة إلى إنذاره على يد محضر وإنقضاء ثمانية أيام على هذا الإنذار دون أن يقوم بتنفيذ الحكم.

١. حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر بالقضية رقم ١١٨١ لسنة ٥ قضائية، مجموعة أحكام السنة السادسة، ص ١٢٨٣، أشار إليه د. عبدالله بسيوني عبدالله، منشأة المعارف بالإسكندرية لسنة ٢٠٠٦، ص ٧١٣

٢. أشار إليه د. عبدالله بسيوني عبدالله، المرجع السابق، ص ٧١٤

خاتمة

أتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن مملكة البحرين حرصت ومنذ إستقلالها على إحترام مبدأ المشروعية، حيث أخذت بكافة أنواع الرقابة على السلطة الإدارية، وعلى رأسها الرقابة القضائية، أخذة بأسلوب القضاء الواحد، حيث ناطت هذه الرقابة إلى القضاء. وذلك إستناداً إلى المادة ١١ من المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧١ والخاص بتنظيم السلطة القضائية، ألا أنه ومع التطور الذي حصل في وظيفة الدولة المعاصرة، وتبنيها لسياسة الدولة التدخلية في كافة ميادين الحياة، ونظراً لإختلاف المنازعة الإدارية عن المدنية وحرصاً على حماية حقوق الأفراد وحريةتهم العامة، أخذت مملكة البحرين تتجه نحو الأخذ بأسلوب القضاء المزدوج في رقابتها على أعمال الإدارة، ومما يؤكد هذا الأمر المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بتنظيم السلطة القضائية والتي نصت على إنشاء دائرة إدارية في كنف المحكمة الكبرى المدنية للنظر في كافة المنازعات الإدارية، وعلى أثر ذلك صدر القرار رقم ٣ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تشكيل هذه الدائرة وبيان إختصاصاتها، وعلى الرغم من الملاحظات التي أشرنا لها في سياق هذا البحث حول هذا القرار لانود ذكرها هنا منعاً للتكرار ألا أنه شكل نقلة نوعية في تطور القضاء الإداري البحريني وإعترافاً من المشرع البحريني بخصوصية المنازعة الإدارية وإختلافها عن المنازعة المدنية من حيث مراكز القوى والندية بين أطرافها، وذلك من خلال تطبيقها لقواعد القانون الإداري على العديد من المنازعات الإدارية إلغاءً وتعويضاً. حيث لاحظ الباحث أن القضاء البحريني قد طبق مبدأ التناسب في مجال القرارات الادارية الخاصة بتأديب الموظفين والضبط الإداري الا انه لم يأخذ بمبدأ الموازنة بين المنافع والاضرار في القرارات المتعلقة بالاستملاك للمنفعة العامة.

وأمام عدم تدخل القضاء في أعمال الإدارة وتوجيه أوامر إليها إنسجماً مع مبدأ الفصل بين السلطات - ولضمان تنفيذ هذه الأحكام، أقر المشرع البحريني بعض الوسائل القانونية لحمل الإدارة على تنفيذ الأحكام ومنها حق الأفراد برفع دعوى إلغاء جديدة، وإقرار مسؤولية الإدارة المدنية والجزائية عند عدم التنفيذ وكذلك مسؤولية الموظف المختص المتمتع عن تنفيذ حكم الإلغاء، وبعد هذا العرض الموجز لموضوعات هذه الدراسة وإستكمالاً لها يوصي الباحث بمايلي:

- إنشاء دائرة إدارية أخرى لدى محكمة الإستئناف العليا المدنية للنظر في إستئناف الأحكام الصادرة عن الدائرة الإدارية في المحكمة الكبرى المدنية.
- الحرص على أن يكون القضاة الذين ينظرون في المنازعات الإدارية من ذوي الإختصاص وعلى درجة عالية من الخبرة والكفاءة في قواعد القانون العام.
- تضمين المرسوم بقانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٢ إجراءات خاصة تتبع أمام الدائرة الإدارية على خلاف الإجراءات المتبعة أمام المحاكم المدنية، على أن يتم تحديد ميعاد محدد لرفع دعوى الإلغاء وذلك حفاظاً على إستقرار المراكز القانونية للأفراد.
- العمل على إنشاء محكمة إدارية مستقلة إستقلالاً تاماً عن القضاء العادي يقومون عليها قضاة متخصصون، ولتكن مثلاً على غرار محكمة القضاء الإداري في عُمان.
- العمل على تبسيط إجراءات رفع دعوى الإلغاء وسرعة الفصل فيها حال كون العدالة البطيئة تشكل ظلماً أكيداً للمتقاضين ويؤثر سلباً على حقوق الأفراد وحريةتهم العامة.
- أن يأخذ القضاء البحريني وكذلك القضاء الإداري الأردني بنظرية الموازنة بين منافع الاستملاك ومضاره، بحيث يقضي ببطالان الاستملاك إذا ما رجحت مضاره على منفعه.
- التخفيف من التطبيق الحرفي لمبدأ الفصل بين السلطات حتى لا يقف حائلاً دون تدخل القضاء في مواجهة الإدارة لتنفيذ احكامه.

قائمة المراجع

أولاً: الكتب والرسائل:

- ١- د. إبراهيم عبدالعزيز شيحا، الوجيز في مبادئ وأحكام القانون الإداري وفقاً لآراء الفقه وأحكام القضاء البحريني، الكتاب الثاني، دون دار نشر، ٢٠١٢.
- ٢- د. بدر محمد عادل محمد، الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في مملكة البحرين، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٠.
- ٣- د. حسينة شرون، امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضدها، دار الجامعة الجديدة، ٢٠١٠.
- ٤- د. رمزي الشاعر، تدرج البطلان في القرارات الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، جامعة عين شمس، ١٩٨٨.
- ٥- د. سالم بن راشد العلوي، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع- عمان، ٢٠٠٩.
- ٦- د. عبدالغني بسيوني عبدالله، القضاء الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، ٢٠٠٦.
- ٧- د. علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع - عمان، ٢٠٠٨.
- ٨- د. فاروق أحمد خماس، القضاء الإداري وتطبيقاته في مملكة البحرين، منشورات جامعة البحرين، الطبعة الأولى، ٢٠٠٧.
- ٩- فهد عبدالكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١١.
- ١٠- محمد ساهيابو يونس، الغرامة التهديدية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ٢٠٠١.
- ١١- د. محمد عبدالله حمود الدليمي، القضاء الإداري في مملكة البحرين، منشورات جامعة العلوم التطبيقية، البحرين، ٢٠٠٨.
- ١٣- د. نواف كنعان، القضاء الاداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٦.

ثانياً :- الأبحاث:

- ١- د. خليفة سالم الجهمي، ملامح التطورات الحديثه في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للادارة (رقابة التناسب).
- ٢- د. سعد الشتيوي، ولاية المحاكم المختصة بإلغاء القرارات الإدارية في دول مجلس التعاون الخليجي، الإطار الدستوري والتنظيم التشريعي، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، العدد ٣٧ لسنة ٣٦.
- ٣- د. فاروق احمد خماس، ولاية القضاء البحريني للمنازعات الادارية، مجلة الحقوق، المجلد السابع، جامعة البحرين.

- ٤- د. عبد العالي حاحة، د. آمال يعيش تمام مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس.
- ٥- د. عبد المهدي مساعده، الرقابة القضائية على قرارات تأديب الموظفين في ظل قانون الخدمة المدنية البحريني (منظور مقارن) مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة اسيوط، العدد ٣٤ ديسمبر ٢٠١٣.
- ٦- د. علي اسماعيل مجاهد، الرقابة القضائية على أعمال الادارة لحماية الحقوق والحريات العامة، القانونية، هيئة التشريع والافتاء القانوني، العدد الأول، السنة الاولى، يناير ٢٠١٤.
- ٧- د. محمد سلامة جبر، التطورات القضائية في الرقابة على التناسب بين الخطأ والجزاء، مجلة هيئة قضايا الدولة، السنة ٣٥ العدد (١) ١٩٩١.
- ٨- د. محمد وليد العبادي، د. احمد عبدالكريم ابوشنب، مجله دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد ٣٥، العدد (٢) ٢٠٠٨.
- ٩- د. مصلح الصرايره، مدى تطبيق محكمة العدل العليا للمبادئ التي اقرها القضاء الإداري في رقابته على السلطة التقديرية للإدارة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية المجلد ٢٥ العدد الاول، ٢٠٠٩.

ثالثاً- القوانين:

- دستور مملكة البحرين المعدل لعام ٢٠٠٢.
- الدستور المصري لعام ١٩٧١.
- قانون العقوبات البحريني لعام ٢٠٠٢.
- المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧١ الخاص بتنظيم السلطة القضائية البحرينية.
- المرسوم بقانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بتنظيم السلطة القضائية البحرينية.
- قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٩ بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة البحرين.

رابعاً- أحكام وقرارات:

- القرار رقم ٣ لسنة ٢٠٠٣ الخاص بإنشاء الدائرة الإدارية.
- مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز البحرينية، الجزء الأول، السنة الثالثة عشرة من يناير إلى ديسمبر ٢٠٠٧.
- مجموعة الأحكام الصادرة في قضايا جهات الإدارة منشورة في مجلة المختار الطبعة الأولى لعام ٢٠٠٠.